**발송번호:** 9-5-2025-088477210
**발송일자:** 2025.09.12.

특 허 청

# 특허거절결정서

**출 원 인** **성 명** 삼성전기주식회사 (특허고객번호: 119980018064)
**주 소** ****
**대 리 인** **명 칭** 특허법인씨엔에스(유)
**주 소** ****
**지정된변리사** 이의훈 외 1명

**출 원 번 호** 10-2023-0017625
**발 명 의 명 칭** 렌즈 조립체

2025.03.13.자 접수된 [명세서등 보정]보정서 및 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견서·답변서·소명서에 의하여 다시 심사한바 2025.01.15.자 거절이유를 해소하지 못하였으므로 이 출원에 대하여 특허법 제62조에 따라 거절결정합니다.

[다시 심사한 결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16항

□ 이 출원의 거절이유가 해소되지 않은 부분과 관련 법조항

| 순번 | 거절이유가 해소되지 않은 부분 | 관련 법조항 |
|---|---|---|
| 1 | 청구항 제1항, 제3항 내지 제9항, 제11항 내지 제16항 | 특허법 제29조제2항 |

[거절결정의 이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제3항 내지 제9항, 제11항 내지 제16항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

1. 심사 경과

(1) 2025.01.15. 거절이유

인용발명 1: 공개특허공보 제10-2015-0043406호(2015.04.22.)

인용발명 2: 공개특허공보 제10-2019-0129463호(2019.11.20.)

출원발명은 다음과 같은 인용발명에 의해 출원발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 **통상의 기술자**라 함)이 쉽게 발명할 수 있다는 취지의 의견제출통지서가 2025.01.15. 통지되었습니다.

- 청구항 **제 1 내지 16 항** : **인용발명1,2**의 결합

**(2) 2025.03.13. 보정서 및 의견서 내용**

출원인은 2025.03.13.보정서에서 다음과 같이 보정하였습니다.

- **청구항 제 1 항 :** 보정 전 제2항의 기술적 특징인 '상기 선형부는 상기 렌즈의 상기 플랜지부의 테두리 내측에 형성되는'(이하 **보정사항1**이라 함)을 부가하여 한정하는 보정

- **청구항 제 9 항 :** 보정 전 제10항의 기술적 특징인 '상기 제1 선형부 및 상기 제2 선형부는 각각 상기 렌즈의 상기 플랜지부의 테두리 내측에 형성되는'(이하 **보정사항2**라 함)을 부가하여 한정하는 보정

- **청구항 제 2, 10 항 :** 삭제

출원인은 2025.03.13. 의견서에서 다음과 같은 취지로 이 출원발명이 인용발명들과 차이가 있다고 주장합니다.

**출원발명**의 광학 필름의 회전을 방지할 수 있도록 광학 필름 및 렌즈에 각각 형성되는 직선부 및 선형부를 포함하는 점에서 인용발명1,2와 차이가 있음(이하 **주장1**이라 함)

**출원발명**의 선형부는 렌즈의 플랜지부의 테두리 내측에 형성되는 것이 인용발명1,2와 차이가 있음(이하 **주장2**라 함)

**2. 보정 및 의견 내용 검토**

**(1) 보정사항 및 주장 검토**

2025.03.13. 보정서의 **청구항 제1항**에 대하여 검토합니다.

**주장1**은 광학 필름의 회전을 방지할 수 있도록 광학 필름 및 렌즈에 각각 형성되는 직선부 및 선형부를 포함하는 점에서 인용발명1,2와 차이가 있다는 것입니다. 이와 관련하여, **인용발명1**(문단 [0013]~[0020], 도면 1, 2 참조)에는 **편광 필름을 포함하는 아이웨어 렌즈 구조**를 개시하고 있습니다. 편광 필름은 렌즈와 결합된 광학 필름의 일례로서, 광학 필름의 존재를 충분히 시사한다고 볼 수 있습니다. 그리고 **인용발명1**(도면 1, 2 참조)에는 렌즈 형상에 직선부를 형성한 것이 개시되어 회전을 방지하는 사상을 나타낸다고 볼 수 있고, **인용발명2**(문단 [0050]~[0071], 도면 2, 3 참조)에는 플랜지부(130)의 제1,2 디컷부(141,142)가

광축을 기준으로 대칭되는 위치에 형성되는 것이 개시되어 실질적으로 회전을 억제하는 역할을 한다고 볼 수 있습니다. 그러므로 통상의 기술자가 인용발명1 및 인용발명2에서와 같이 회전 안정화라는 동일한 과제를 인식하고, 인용발명1에 개시된 편광 필름을 포함하는 렌즈 구조로부터 광학 필름에도 직선부를 형성하고 렌즈에 대응 선형부를 두는 방안을 특별한 기술적 어려움없이 도출 가능한 것에 해당합니다. 따라서 출원인의 주장1은 받아들일 수 없습니다.

**보정사항1** 및 **주장2**는 선형부는 렌즈의 플랜지부의 테두리 내측에 형성되는 것이 인용발명1,2와 차이가 있다는 것입니다. 이와 관련하여, **인용발명2**(문단 [0050]~[0083], 도면 2~5 참조)의 디컷부(140)는 플랜지부(130)의 최외곽 테두리에 형성되어 있습니다. 그러나 플랜지부(130)는 렌즈(100)와 배럴(200) 사이 결합 안정화를 위한 위치 기준이므로, 직선부 대응 구조를 플랜지부 내측 경계선 쪽으로 이동하는 것은 통상의 기술자에게 단순한 설계 변경에 해당합니다. 인용발명1(도면 1 참조)의 직선부를 가지는 것과 인용발명2(도면 2, 5 참조)의 플랜지부 디컷 구조를 결합할 경우, 광학 필름 회전 방지를 위해 플랜지부 내측 영역에 대응 선형부를 배치하는 것은 통상의 기술자가 특별한 기술적 어려움없이 설계변경 가능한 것에 해당합니다. 출원발명의 광학 필름의 회전을 방지하는 효과는 인용발명1의 직선부와 인용발명2의 디컷부가 제공하는 회전을 방지하는 효과와 실질적으로 동일한 것에 해당하므로, 통상의 기술자가 충분히 예측 가능한 것에 해당합니다. 따라서 출원인의 주장2는 받아들일 수 없습니다.

(2) 소결

위에서 살펴본 바와 같이, 보정된 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명1,2에 의해서 쉽게 발명할 수 있습니다.

또한, 청구항 1 발명과 기술적 특징이 실질적으로 동일한 **청구항 9 발명** 및 실질적으로 보정이 없는 **청구항 3 내지 8, 11 내지 16 발명**은 다시 검토하여 보아도 2025.01.15. 거절이유를 번복할 만큼의 특별한 사항을 발견하지 못하였습니다.

3. 결론

따라서 **청구항 1, 3 내지 9, 11 내지 16 발명**은 2025.01.15.거절이유를 해소하지 못하였으므로 이 출원에 대하여 특허법 제62조에 따라 거절결정합니다.  끝.